

Derin Araştırma Raporu: Lisans, Vergi ve Pazar Doğrulaması

20 Ağustos 2026 · İtalyan otel/spa varlıklarına dayalı tokenize kâr katılımı platformu. 8 Temmuz 2026 raporlarında açık kalan soruların 7 paralel derin araştırma ajanıyla (300+ kaynak) kapatılması. Bu rapor hukuki veya vergisel danışmanlık değildir.

01 İtalyan otel/spa pazarı ve getiri matematiği

02 Estonya: eşik, kuruluş, bankacılık, vergi

03 PSP / escrow doğrulaması

04 Rakip ücretleri ve kârlılık

05 İtalya / CONSOB kuralları

06 Lisans seçenekleri ve faz önerisi

07 Vergi haritası (oranlarla)

08 Yönetici özeti ve aksiyonlar

€12M

Yeni muafiyet tavanı (Estonya ve İtalya, 5 Haz 2026'dan itibaren) — ancak AB genelinde **toplam**, ülke başına değil.

ECSPR ×

Kitle fonlaması lisansı kendi grup varlıklarımıza kapalı: Md. 8(2) $\geq$ %20 hissedarların ve kontrol ettiklerinin proje sahipliğini yasaklıyor.

~%47

Planlama tabanı uçtan uca vergi kaybı (%24 IRES + %1,2 stopaj + Estonya istisnası + yatırımcı vergisi). PSD %0 varsayılmamalı.

%8–12

Retail yatırımcının likit olmayan otel gelir-payı senedinden talep edeceği yıllık getiri (BTP ~%4, RE crowdfunding %10–14 çıpalarıyla).

Bölüm 01

İtalyan Otel/Spa Pazarı: Yatırım Hikâyesi ve Getiri Matematiği

SONUÇ

Makro hikâye güçlü ve iyi belgelenmiş: rekor turizm, on yılın en yüksek otel yatırım hacmi, %50–75 yabancı sermaye, çift haneye yakın büyüyen termal segment. Zor kısım getiri matematiği: kurumsal yatırımcı prime oteli %5–6,5 cap rate ile fiyatlarırken, retail'in fiili alternatifleri likit olmayan bir gelir ortaklığı senedi için kabaca **%8–12 yıllık getiri beklentisi** anlamına geliyor. %5–6 ile fiyatlanan ürün, BTP ve kurumsal gayrimenkulle onların güvenliği olmadan rekabet etmeye çalışır.

Yatırım pazarı (doğrulanmış)

- 2024:** ~€2,1 Mr işlem hacmi (+%36); oteller İtalya'nın 2. büyük varlık sınıfı (CBRE).
- 2025:** €2,35–2,5 Mr — son on yılın rekoru, ~110 işlem (2007'den beri en yüksek adet). Roma + Venedik baskın; hacmin %39–48'i lüks; ortalama oda fiyatı €220k (Colliers, C&W, EY, Senari yakınsıyor).

- **Yabancı sermaye:** 2025'te %53 (EY), Q1 2026'da %73 (JLL). Family office payı %22'ye çıktı.
- **Getiriler (gösterge):** trophy ~%5,0–5,5; prime ~%5,5–6,5; ikincil %6,5–6,7+. İkincil otel/spa varlığı için gerçekçi cap rate tahmini %6,5–8+ (çıkarım).
- **İşlem yapısı sinyali:** hacmin %59–73'ü boş teslim (vacant possession) — alıcılar kontrole prim ödüyor.

Operasyon, turizm ve spa segmenti

- 2025'te İtalya, 2019'a kıyasla RevPAR büyümesinde Avrupa lideri (+%53, €159). Ancak büyüme artık **ADR (fiyat) kaynaklı ve yavaşlıyor** (H1 2025 RevPAR +%3) — projeksiyonlarda temkin şart.
- Turizm: 2024 tüm zamanların rekoru (466M geceleme, İtalya Fransa'yı geçti); 2025 yeni rekor (~479M, yabancı harcama €57 Mr). Sezon uzuyor (yaz payı %57'ye indi).
- İtalya wellness ekonomisi \$140,6 Mr (dünyada 10.); termal sektör cirosu ~€1,2 Mr (+%8), ~320 tesis.
- **Sektör uyarısı:** Segment lideri QC Terme hesaplarını düzeltmek için €40M kurtarma finansmanı + €15M sermaye artırımını aldı. Terme di Saturnia ise büyüyor (€28,2M ciro, +%10).

Getiri çıpaları (20 Ağustos 2026)

ALTERNATİF	GETİRİ
İtalyan 10Y BTP (risksiz çıpa)	~%4,04
Prime kiralı otel (kurumsal)	%5,0–6,5 cap rate
İtalyan RE crowdfunding (H1 2025 ort.)	lending %10,4 / equity %14,5
Avrupa RE crowdfunding	lending %9–11 / equity IRR %8–13
EuropaTech ürünü için ima edilen beklenti	~%8–12 (BTP + 400–800bp)

Risk faktörleri (ihraç dokümanı düzeyinde)

- **Mevsimsellik:** İtalyan kıyı bölgelerinde gecelemlerin %50+'ı yaza yığılı — gelir payı nakit akışı güçlü mevsimsel olacak.
- **Operatör bağımlılığı:** Kira sözleşmesi riski kiracıya devreder (tahvil benzeri + kiracı kredi riski); yönetim sözleşmesi GOP riskini mülk sahibinde bırakır — "revenue share" in davranışını bu seçim belirler.
- **Capex/distress:** İtalyan otellerin ~%40'ı 30+ yaşında, renovasyonsuz (çoğu F/G enerji sınıfı); konaklama NPL'leri 2024'te yeniden artıştı. Enerji yapısal pahalı; spa varlıkları enerji-su yoğun.
- **Dağıtım emsali:** Banca d'Italia, İtalya'nın en büyük RE lending platformu Recrowd'u (€219M) Temmuz 2025'te askıya aldı — retail dağıtım araçları için doğrudan ilgili düzenleyici emsal.

Bölüm 02

Estonya: Eşik Teyidi, Kuruluş, Bankacılık, Vergi

SONUÇ

Rapor 1'in ana belirsizliği kapandı: **izahname muafiyeti eşiği 5 Haziran 2026'dan itibaren €12M** (Riigikogu 79-1; onaysız bilgi belgesi rejimi sürüyor). Vergi sürprizi yok: dağıtılan kâr **22/78'de kaldı** (savunma vergisi ve %24 artışı iptal). Önemli düzeltme: Rotermann City ihracı **tokenize değildi** — Estonya'da tokenize retail ihrac emsali hâlâ yok.

Kuruluş rakamları (2026)

KALEM	MALİYET / SÜRE
e-Residency kartı	€150 · 3–5 hafta (kritik yol)
OÜ tescili	€265 · 1–3 iş günü
Asgari sermaye	€0,01 / hissedar
Servis sağlayıcı (1Office / Xolo / Companio)	kuruluş €265–315; muhasebe €35–79/ay'dan; adres+temsilci ~€200–400/yıl

Bankacılık: gerçekçi durum

- LHV:** Estonya bağı şartı + yüz yüze kimlik + €300 iadesiz başvuru; yüksek risk tarifiesi €1.000/€100 ay. Türk UBO'lu, Estonya bağı olmayan menkul kıymet ihracçısı için onboard ihtimali çok düşük.
- Wise Business:** Üçüncü kişi fonu/finansal hizmet kısıtları — yatırımcı parası için kullanılamaz.
- Paysera:** e-Residency şirketlerini onboard ediyor (~€5/ay); Türkiye "sıkı doğrulama" listesinde — mümkün ama uzatılmış durum tespiti ile. **En gerçekçi operasyonel hesap.** Yatırımcı fonları zaten PSP/escrow'da kalacağı için bankacılık engeli kritik değil.

Talep sinyali (emsaller)

Baltık retail'inin bilgi belgesi rejimindeki gayrimenkul senetlerine iştahı kanıtli: **Volta SKAI** (Ara 2025) €4M tahvili %8,3 kuponla 2,2x fazla taleple kapattı (488 yatırımcı); **Everaus** (May 2025) €3M→€5M, 3,16x talep, 1.601 yatırımcı. Kupon seviyeleri (%7,75–8,5) Bölüm 01'in getiri çıkışıyla tutarlı.

Bölüm 03

PSP / Escrow: Kısa Liste Doğrulaması

SONUÇ

Üç aday da geçerli; hiçbir crowdinvesting fiyatını yayımlamıyor. Estonya ihracçısı için **en doğrulanmış uyum Lemonway** (Estateguru emsali). secupay işlevsel olarak en derin (escrow + faiz/itfa dağıtım motoru). Yeni adaylar: **ConnectPay (LT)** ve **Treezor (FR)**. SEPA ana ray kararı doğru — canlı crowdinvesting fiilen SEPA'da çalışıyor.

SAĞLAYICI	DOĞRULANAN	FİYAT SİNYALİ	AÇIK SORU
-----------	------------	---------------	-----------

secupay (DE, BaFin)	ZAG uyumlu iflas korumalı escrow; API ile otomatik faiz/itfa dağıtımı; 1.000+ yatırımcılı projeler (Invesdor)	Kamuya kapalı, bireysel teklif	Estonya ihraççısını kabul; kartın menkul kıymette fiilen açılması
Lemonway (FR, ACPR)	~29 ülke pasaport, ~200 crowdfunding platformu; Estonya emsali: Estateguru (2023)	kurulum €5.490 + €840/ay + SEPA payout €0,50	ECSP olmayan self-issuer'ı onboard eder mi
Mangopay (LU, EMI)	Crowdfunding dikeyi aktif; sınırsız escrow süresi; EEA platformları kapsamda	kart ~%1,3–1,8 + €0,18 (tarihsel)	Türk UBO politikası

- **Chargeback:** Tamamlanmış abonelikte kart ters ibrazı ihraççıda kredi riski bırakır ("Repudiation Wallet" negatife düşebilir); SEPA DD'de 8 haftalık koşulsuz iade var. Kart açılırsa PSP muhtemelen rolling reserve ister.
- **Dağıtım maliyeti:** 5.000 yatırımcıya kâr dağıtımı liste fiyatıyla Lemonway'de $\approx$ €2.500; cüzdan-ıçi dağıtım genelde ücretsiz.
- **Tedarikçi soruları:** (1) self-issuer onboard? (2) kartta MoR/reserve? (3) KYC ve payout/batch fiyatı? (4) Türk UBO süreci?

Bölüm 04

Rakip Ücretleri, Kârlılık ve Pazar Durumu

SONUÇ

Modeldeki %5–6 başarı ücreti doğrulanmış aralığın (%3–10) üst-orta bandında, savunulabilir. **€15k listeleme ücretinin crowdfunding'de emsali yok** (tokenizasyon altyapı listesinin ~2,5–3 katı) — ancak hukuki/yapılandırma işi pakete dahilse savunulabilir. **%0,75/yıl servis ücreti tutarlı**. En ayırtıcı bulgu: yapısal olarak en yakın iki emsal — Rendity ve Recrowd — biri kapandı, diğeri askıda; İtalyan pazarı son yılda %36,8 küçüldü.

PLATFORM	İHRAÇÇIDAN BAŞARI ÜCRETİ	NOT
EstateGuru (EE)	%3–4	+ yıllık %0–2 yönetim; yatırımcıdan %0,96 AUM
Exporo (DE)	~%5	Bestand ürünü
ClubFunding (FR)	%4–7	Pazar lideri
Homunity (FR)	%5–10	standart %5
Doorway (IT)	%8	İtalyan pazar aralığı ~%4–8 + sabit maliyet
Rendity (AT)	"orta tek haneli %" + yıllık ücret	EuropaTech modelinin birebir eşi — kapandı
Blocksquare (altyapı)	\$5.990/ihraç + \$69/ay	resmi liste — €15k varsayımının kıyası

Kârlılık dersleri

- **EstateGuru:** ilk kârlı yıl 2024 (€8,4M gelir, €104k net) — derin maliyet kesintisi + yatırımcı tarafı AUM ücretiyle.
- **La Première Brique:** 2023'te €2,47M gelir, **€852k net kâr (%34 marj)** — €1 biletli bond lending, çok yalın.

- Kârlıları ayıran: borç/tahvil enstrümanı, %3,5–5+ peşin take rate, yalın maliyet, tek ana pazar, çift taraflı ücret. Kâr katili: agresif uluslararasılaşma.
- CAC yayımlayan platform yok; fintech'te aktive müşteri başına ~\$269+ (2025). Modeldeki CAC $\leq$ €200 kapısı agresif ama imkânsız değil; ilk yıl €67 iması gerçekçi değil.
- Pazar: Fransa stabilize; **İtalya -%36,8** (Tem 25–Haz 26, 2020 seviyesi); Almanya temerrüt dalgasında. Rendity'nin funding roundlarının %40+'ında gecikme/iflas vardı — temerrüt yönetimi ölüm kalım.

Bölüm 05

İtalya / CONSOB: Kritik Kurallar

KRİTİK RİSK

"Platform İtalya dışında" kurgusu tek başına korumaz. CONSOB pratiği: site **İtalyanca erişilebilirse (otomatik çeviri dahil) ve İtalyan kullanıcı kaydı engellenmiyorsa** teklif İtalya'ya yapılmış sayılır — askıya alma ve ISP karartma yetkisiyle (Temmuz 2019'dan beri **1.522+ site karartıldı**; Ocak 2026'da bile yurt dışından online gelir-paylaşım planları durduruldu). Gerçek reverse solicitation: İtalyanca içerik yok, İtalya hedefli pazarlama yok, tercihen geo-engel.

- Eşik:** İtalya D.Lgs. 86/2026 ile €8M→€12M (€5M'ye inmedi). €8–12M arası tekliflerde "documento di sintesi" dosyalanmalı. CONSOB uygulama yönetmeliği hâlâ istişarede (18 Haz 2026).
- "Prodotto finanziario" tuzağı:** İtalyan teklif kuralları MiFID menkul kıymetlerinden geniş — sermaye + getiri beklentisi + risk üçlüsü yeterli. Estonya muafiyeti İtalya'ya dönük teklifi İtalyan kurallarından kurtarmaz.
- ECSPR rotası:** Proje sahibi başına 12 ayda €5M tavanı (tüm platformlar + muafiyetli ihraçlar toplamı) — €12M/yıl hedefiyle uyumsuz; bölme girişimi anti-circumvention riski.
- Emsal boşluğu:** CONSOB-uyumlu retail tokenize otel/spa kâr katılımı ihracı emsali yok. Decreto Fintech altyapısı hazır ama ilk dijital ihraçlar kurumsal (CDP-Polygon). MetaWealth Roma örneği kripto-lisans rotasında ve düzenleyici olarak tartışmalı — şablon alınmamalı. İlk hareket avantajı gerçek; emsalsizlik aynı zamanda regülatör testinden geçmemişlik demek.

Bölüm 06

Lisans Seçenekleri ve Faz Önerisi

EN ÖNEMLİ BULGU

ECSPR kitle fonlaması lisansı kendi grup varlıklarımız için yapısal olarak kullanılamaz. Md. 8(2): platform, $\geq$ %20 hissedarlarını, yöneticilerini ve bunların kontrol ettiği her kişiyi (yani İtalyan PropCo'yu) proje sahibi olarak kabul edemez. Hisseleri %20 altında tutma manevrası kırılğan — NCA'lar ekonomik gerçekliğe bakıyor. ECSPR yalnızca üçüncü taraf varlıklara açık gerçek pazar yeri stratejisinde anlamlı; lisans "kiralanamaz" (tied-agent yok).

ROTA	SERMAYE	SÜRE	YILLIK MALİYET	KENDİ GRUP VARLIĞI?	TAVAN
Lisanssız self-issuance (mevcut)	€0	hemen	PSP ~%0,5–1,5	Evet	€12M/yıl AB toplamı
ECSP lisansı (LT/EE)	€25k	4–6 ay	~€100–300k	Hayır — Md. 8(2)	€5M/12 ay/proje sahibi

MiFID firması (€75k katmanı)	€75k	9–15 ay	~€300–700k	Evet	—
Liability umbrella (DE)	€0	8–16 hafta	~€30–90k + hacimden %	Evet	—
MiCA CASP	Gerekmiyor — MiFID enstrümanı MiCA Md. 2(4)(a) ile hariç (teyit)				

- Almanya özel durumu:** €1M üzeri muafiyetli satış yalnızca lisanslı aracı üzerinden (yatırımcı başına €1k/€10k/€25k limitleriyle) — Almanya hedefleniyorsa umbrella zorunlu: Effecta (70+ şirket), DonauCapital (STOKR'un tercihi), Concedus (8–16 hafta go-live).
- Faz 1 (launch → ~€12M/yıl):** lisanssız self-issuance + PSP/escrow; Almanya için umbrella. **Faz 2 (€10–30M/yıl):** onaylı AB izahnamesi (pasaportlu, tutarsız) + umbrella; kendi MiFID lisansı ancak €20–30M+/yıl hacimde. **Faz 3 (ikincil piyasa):** pasif ilan panosu → umbrella broker (Expopro modeli) → kendi MTF yerine mevcut DLT TSS'e kotasyon (21X / Axiology).
- Listing Act'in çok ülkeli muafiyetli teklif mekaniği (yeni Md. 3(2)) hukuk büroları arasında farklı okunuyor — nihai metin üzerinden danışman teyidi şart.

Bölüm 07

Vergi Haritası: Zincirin Tamamı (2026 teyitli)

YAPININ ÖLÜMCÜL NOKTASI

Risk bir oran değil, iki nitelendirme sorusu: (1) **İtalya'nın pass-through OÜ'ye PSD %0 stopajı tanımaması** (Yargıtay 32149/32467-2025 "beneficial owner" testleri; kâr token sahiplerine geçirmeye sözleşmeyle mecbur OÜ "dominion" testinden düşer — Danimarka davaları örüntüsü). (2) **Estonya'nın token ödemesini faiz (%0) mı, kâr dağıtımı (22/78) mı sayacağı.** İkisi de yerel danışman + bağlayıcı ön karar ister.

İtalya — PropCo seviyesi

KALEM	ORAN	NOT
IRES	%24	"premile" %20 yalnız 2025'ti, uzatılmadı
IRAP	%3,9 (–%4,82)	bölgesel ±0,92 pp
IMU (otel, kat. D/2)	%0,86–1,06	IRES'ten %100 indirilebilir
KDV (konaklama)	%10	indirimli oran

İtalya → Estonya dağıtım stopajı

ROTA	STOPAJ	ŞART / RİSK
Varsayılan	%26	—
AB şirketi (Art. 27(3-ter))	%1,2	AB'de KV'ye tabi olmak — güvenli çalışma varsayımı

PSD	%0	≥%10 pay + 1 yıl + BO + GAAR — yüksek red riski
Faiz / IRD	%26 / %0	kâr katılımlı faiz IRD dışı bırakılabilir; Art. 44 hisseye çevirir; Art. 109(9) gider yazdırmaz; %30 EBITDA tavanı

Kritik tasarım ayrımı (Art. 109(9)): kâra bağlılık **tutarı** belirliyorsa gider yazılamaz; yalnızca **ödeme şartını** belirliyorsa (tutar sabit, ödeme kâr varsa) indirim korunur.

Estonya OÜ + yatırımcı + kurucular

KALEM	ORAN / KURAL
Estonya: dağıtılan kâr / birikmiş kâr	22/78 · %0
Estonya stopaj (yurt dışına temettü / faiz)	%0 / %0
Yeniden dağıtım istisnası (AB iştiraki ≥%10)	İtalyan temettüsü temettü olarak geçirilirse Estonya CIT %0 — köşe taşı
Token ödemesi nitelendirmesi	Açık soru: faiz → vergi yok; kâr dağıtımı → 22/78. EMTA bağlayıcı ön karar gerekli
Yatırımcı: İtalya / Almanya / Estonya	%26 / %26,375 / %22
TR kurucular: Estonya stopajı / TR gelir vergisi	%0 / %15–40 artan
TR %50 istisna (≥%20 pay + repatriasyon, CBK 11257)	efektif tepe ≈ %20
TR CFC riski	Yüksek olasılıkla yakalanır: ≥%50 TR pay + pasif gelir + Estonya'da %0 → OÜ'de kâr biriktirmek TR kurucular için vergisiz değil (dağıtılmış sayılır)
Alternatif: araya TR şirketi (%80 istisna, ≥%20 pay)	efektif ≈ %5

Uçtan uca örnek: İtalya'da €100 otel kârı → yatırımcının cebi

SENARYO	İTALYA	STOPAJ	ESTONYA	NET	KAYIP
(a) Temettü, PSD %0 + EE istisnası	27,9	0	0	53,4	%46,7
(b) Temettü, %1,2 stopaj + EE istisnası — planlama tabanı	27,9	0,9	0	52,7	%47,3
(a') PSD %0 ama Estonya 22/78 uygularsa	27,9	0	15,9	41,6	%58,4
(c) Kâr katılımlı kredi (kısmi süpürme, IRD %0 tutarsa)	20,7	0	0	58,7	%41,3 — en kırılğan

(d) Kötü senaryo: tam kâr-bağlı "kredi" hisse sayılır

27,9

18,8

0

~39,5

~%60,5

Model etkisi: Yatırımcıya %8–12 brüt getiri sunabilmek için varlığın vergi öncesi bunun kabaca **1,7–2,4 katını** üretmesi gerekiyor. Senaryo (b) planlama tabanı olmalı; (a) upside, (c) yalnız güçlü hukuki görüşle, (d) kaçınılacak tasarım.

Bölüm 08

Yönetici Özeti ve Aksiyon Listesi

- Eşik büyüdü ama tavan AB-geneli:** €12M "ülke başına" değil, AB toplamı. Çok ülkeli muafiyet mekaniği danışman teyidi istiyor.
- Lisans:** Launch'ta lisanssız self-issuance doğru; ECSPR kendi varlıklara kapalı; Almanya için umbrella (8–16 hafta); kendi MiFID lisansı ancak €20–30M+/yıl hacimde.
- İtalya'ya satış fiilen kapalı tutulmalı:** dil + pazarlama + geo-engel tasarımıyla.
- Vergi tabanı:** ~%47 uçtan uca kayıp (senaryo b). PSD %0 varsayılmamalı; iki nitelendirme sorusu launch öncesi görüş/ön karar istiyor.
- Ücret modeli:** %5–6 savunulabilir; €15k pazar dışı (paket gerekçesi gerekli); %0,75 tutarlı. Kârlı emsaller yalın + borç bazlı + tek pazarlı.
- Pazar uyarısı:** konsolidasyon çağında lansman — temerrütsüz ilk ihraç her şeyden önemli.

Launch öncesi aksiyonlar (öncelik sırasıyla)

- Enstrüman sınıflandırma görüşü** (MiFID menkul kıymeti mi?) — tüm analizin ön şartı.
- Estonya:** EMTA bağlayıcı ön karar (token ödemesi nitelendirmesi); VPTS §15 nihai metin teyidi.
- İtalya:** PropCo çıkış yapısı vergi görüşü (%1,2 rotası; Art. 109(9)/44 tasarım sınırları); CONSOB uygulama yönetmeliği takibi.
- Türkiye:** CFC pozisyonu ve %80 istisnâlı TR holding alternatifinin karşılaştırması.
- PSP RFQ:** Lemonway + secupay + Mangopay + ConnectPay + Treezor'a soru setiyle teklif talebi.
- Almanya kararı:** pazarlanacaksa Effecta / DonauCapital / Concedus'tan umbrella teklifi.
- Finansal model revizyonu:** €12M AB-geneli tavan, %47 vergi tabanı, CAC $\geq$ €200, %8+ net yatırımcı getirisi şartıyla senaryoların yeniden koşulması.

Metodoloji: 7 paralel derin araştırma ajanı, 300+ kaynak taraması (20 Ağustos 2026). Kaynak siteleri kısmen erişim engeline takıldığından bazı birincil metinler arama özetlerinden doğrulandı; doğrulanamayan noktalar tam metin raporda (repo: docs/europa-tech/2026-08-20-arastirma-raporu.md) açıkça işaretlidir. Bu rapor hukuki veya vergisel danışmanlık değildir; launch öncesi yerel danışman teyitleri zorunludur.